

1503121-40.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do 157, § 2º, inciso II e § 2º, - A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 24 de janeiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Matias da Cunha, município e comarca de Santo André - SP, os réus, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503121-40.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503121-40.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2029623/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 16797901 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 190548/22/020 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2029623 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY PEREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de WESLEY PEREIRA DA SILVA e UELINTON DE JESUS SILVA JÚNIOR, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do 157, § 2º, inciso II e § 2º, - A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 24 de janeiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Matias da Cunha, município e comarca de Santo André - SP, os réus, previamente ajustados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito em comum, mediante violência exercida em face da vítima Luzia Pereira de Souza Camargo, 65 anos de idade, uma bolsa contendo o aparelho Apple/Iphone X, de cor rosa; a quantia de R\$ 2.000,00 em espécie; além de diversos cartões bancários e

documentos pessoais, sendo que utilizaram os cartões para diversas compras em nome da vítima totalizando o prejuízo de R\$ 28.950,00.

Denúncia às fls. 01/05, recebida pela decisão de fls. 183/184 na data de 06 de abril de 2022.

Defesas preliminares apresentadas às fls. 179/182 (corrêu Uelinton) e fls. 196/199 (corrêu Wesley), ambas analisada na data de 19 de maio de 2022, em audiência, não se verificando nelas a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 340). Ato contínuo ao recebimento da denúncia, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e testemunhas arroladas pela acusação. Já em segunda audiência, realizada na data de 09 de junho de 2022 (termo às fls. 386/387), foi ouvida uma testemunha referida - conquanto presencial aos fatos - e interrogados os réus, tendo ambos negado a prática delitiva.

Em alegações finais, deduzidas por meio dos memoriais de fls. 366/372, pleiteou o Ministério Público a parcial procedência da ação penal, com a correspondente condenação do corrêu Wesley e absolvição do corrêu Ueliton por falta de provas.

A Defesa do corrêu WESLEY PEREIRA, de sua vez, em seus memoriais de fls. 376/385, pugnou pela absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, formulando pleitos subsidiários.

A Defesa do corrêu UELINTON DE JESUS, por fim, em sua derradeira manifestação de fls. 397/399, igualmente pugnou pela absolvição do representado e formulou pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal não procede, eis que não comprovada de maneira satisfatória a autoria delitiva.

Exposição da prova.

A vítima, quando de suas declarações prestadas em fase administrativa, narrou que, na data dos fatos, estacionou o seu automóvel na Rua Matias da Cunha (numeração ignorada). Ao desembarcar, foi abordada por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto, exigindo a chave do veículo e puxando sua bolsa. Porém, ao conseguirem tomá-la, jogaram a chave do carro no chão e saíram correndo com a bolsa. Relata que no interior da bolsa estavam o seu aparelho celular, a quantia de R\$ 2.000,00, seus cartões bancários e documentos pessoais. Após o crime, deu conta de que foram realizadas diversas transações em sua conta bancária, totalizando R\$ 28,950,00 em transferências via "PIX", para conta bancária de UELINTON DE JESUS SILVA JUNIOR e de WESLEY PEREIRA DA SILVA, além de compras no supermercado "NAGUMO" e "ADEGA PITBULL". Solicitadas gravações das câmeras de segurança da "ADEGA PITBULL", situada na Rua Professor Fonseca Lessa, nº 478, Parque Santa Madalena, foi possível ver nas imagens o criminoso adquirindo bebidas, que havia se identificado como WESLEY ao empregado da adega. Em solo policial, realizou o reconhecimento fotográfico positivo de WESLEY PEREIRA DA SILVA e de UELINTON DE JESUS SILVA JUNIOR, como sendo os autores do crime, especificando UELINTON como o responsável pela abordagem e por ter puxado a sua bolsa, tendo WESLEY ficado um pouco mais distante no momento da abordagem inicial.

Em juízo, declarou a vítima que, ao estacionar seu veículo, foi abordada por dois agentes, que exigiram a entrega do carro, mas acabaram apanhando apenas sua bolsa e deixando o local dos fatos. Informou que seus cartões de crédito foram utilizados e

que, dias após, ela foi ao Distrito Policial, onde reconheceu um rapaz que se encontrava detido. Anteriormente, teria reconhecido esse rapaz por meio fotográfico. Retornando à narração dos fatos, relatou que sua funcionária chegou a correr atrás dos roubadores, na tentativa de recuperar a res furtiva. Quanto ao rapaz reconhecido na Delegacia, informou que se trata do rapaz que teria puxado sua bolsa (confundindo-se quanto aos nomes). Aos questionamentos da Defesa de Wesley, informou que em seu celular havia aplicativos de bancos (CEF), cujo acesso se dá por meio de chave de acesso e senha. Informou que tal senha estava escrita em um papel, colocado atrás do celular. Reiterou que foi roubada em Santo André. Aos questionamentos da defesa do corréu, aduziu reconhecer os endereços declinados e que a Adega referida fica no mesmo bairro onde fica sua empresa. Relatou que o reconhecimento fotográfico feito se dera por meio de um celular que lhe fora exibido. Quanto ao reconhecimento do corréu Uelinton, relatou que o reconhecimento fora posterior. Descreveu um dos agentes (aquele que se aproximou dela) como sendo mais baixo que ela (que tem aproximadamente 1,65m), nem magro nem gordo, pardo, jovem (cerca de 22 anos), sem barba ou bigode. Em juízo, apontou o detento de nº 01 como sendo a pessoa já reconhecida.

O policial civil Sr. Enio Gustavo Rios relatou que a vítima procurou pelo Distrito Policial, informando o roubo e a utilização de cartões (valor de 28 mil reais). Relatou que foram feitos "pix" nas constas dos réus, o que possibilitou a identificação. Informou que no celular dos corréus havia "prints" relativos à transferência na conta de Wesley, que teria negado a prática delitiva. Recordou-se que a filha da vítima chegou a apresentar algumas informações relativas às compras efetuadas.

O policial civil Sr. Raoni Tadeu, de sua vez, esclareceu que a vítima, ao procurar pela Delegacia, já apresentou extratos bancários, tendo notado, posteriormente, movimentações na conta bancária. No celular de um dos réus foi encontrada uma captura de tela na qual se apontavam valores na conta dele - tal réu teria negado a prática delitiva. Aos questionamentos da Defesa do corréu Wesley, informou que havia imagens da adega, por meio das quais não era possível reconhecer o réu, dado o fluxo de pessoas. Aos questionamentos da Defesa do corréu, informou que o reconhecimento fotográfico foi feito mediante apresentação de um álbum. Reiterou que o funcionário da adega teria declarado que o comprador que foi até o estabelecimento teria se identificado como "Wesley".

O policial civil Sr. Bruno, de sua vez, informou que a vítima teria comparecido para fazer um boletim de ocorrência relativo a um roubo, já informando transferências irregulares em sua conta bancária. Uma parente da vítima já teria declinado o nome de Wesley, na casa de quem foram cumpridos mandados de busca e apreensão. No celular do corréu Wesley havia "prints" dando conta da transferência de valores para a conta dele (no valor aproximado de 8 mil reais). Explicitou que, além dos álbuns, há um sistema próprio da Polícia que permite a identificação de pessoas.

Alisson Samuel Reis Silva, funcionário da adega, relatou que um familiar de uma vítima ligou para ele para questionar sobre uma compra, bem como se compradores seriam da região do Pq. Santa Madalena. Informou que forneceu filmagens do dia das compras.

Kawan Carmo da Silva afirmou já haver trabalhado com Wesley, na função de "puxador", na região da 25 de março. Afirmou haver trabalhado no dia 24 de janeiro, até às 17:30 h, assim como o réu que conhece.

Solange Fátima de Santana, funcionária da vítima, estava presente quando houve abordagem por dois rapazes - um deles era branco do cabelo arrepiado e outro "mulato". Ao questionamento da Defesa do corréu Wesley, relatou que sua patroa chegou a gritar por socorro, tendo os agentes puxado a bolsa da vítima, vindo esta a cair. Recordou-se que os agentes tiraram parte das vestimentas para fugir do local dos fatos. Aos questionamentos da Defesa do corréu Uelinton, relatou não ter visto arma de fogo, razão pela qual correu atrás dos agentes e, depois, foi procurar por ajuda no Corpo de Bombeiros. Relatou que ambos estavam de blusas com capuz. Informou que agentes não eram muito altos (cerca de 1.75 m). Foi ao Distrito

Policial, mas só conseguiu fazer boletim de ocorrência "online", não tendo feito qualquer reconhecimento. Mostrados três detentos, apontou o de número 03 - corréu Wesley - como aquele que havia descrito como sendo de cor branca.

O réu WESLEY PEREIRA DA SILVA, quando de seu interrogatório, afirmou que passou os dados de sua conta a LUCAS, que lhe depositou 10 mil reais. Chegou a questionar Lucas, que era seu patrão, que lhe pediu para sacar o valor e lhe entregar. Informa que entendeu que parte daquele valor seria destinado ao seu pagamento. Não conhece o corréu Ueliton, cuja foto lhe foi mostrada no Distrito Policial. Chegou a declinar dados de Lucas aos policiais. Em 2018, teve uma acusação de roubo, tendo permanecido preso. Aos questionamentos da Defesa, respondeu que corre risco de vida caso venha a delatar efetivamente LUCAS.

Já o corréu UELINTON DE JESUS SILVA JUNIOR, apesar de foragido, relatou ter vindo da Bahia, tendo sido pedida sua conta emprestada por João, um amigo, com quem não teve mais contato. Aos questionamentos do Ministério Público, informou que João é irmão de um colega seu da produtora (Akira Produções), de prenome Carlos. Tentou contato com João, via "instagram", não obtendo resposta. Informou que foi depositado o valor de 19 mil em sua conta bancária.

Análise e valoração da prova.

Em que pese o reconhecimento com relação a um dos réus, o acervo probatório não se faz suficiente para fins de responsabilização de nenhum dos réus pelo delito a eles imputado. Senão, vejamos.

De início, de se apontarem algumas contradições entre informações declinadas no boletim de ocorrência e as narradas pela vítima quando de sua oitiva em juízo. Tais divergências até poderiam ser minimizadas pelo fato de que o boletim de ocorrência ter sido confeccionado eletronicamente e pela filha da vítima. Ocorre que, à margem de tais contradições, outras foram constatadas no curso da instrução, sendo uma delas relacionada à especificação da conduta dos réus. Na fase pré-processual um dos réus foi apontado como aquele que fizera a abordagem direta (teria puxado a bolsa da vítima, fazendo-a cair ao solo), em juízo, entretanto, o apontamento se deu com relação a outro réu.

Vale também acentuar que os réus foram ligados ao delito pelo fato de que, na conta deles, houve depósitos em dinheiro proveniente da conta bancária da vítima. A este respeito, ambos os réus deram versão minimamente verossímil a respeito, qual seja, teriam emprestado suas respectivas contas a conhecidos, sem desconfiar da origem ilícita dos valores nelas depositados. Questionados acerca das pessoas que teriam se valido de tal expediente, ambos os réus declinaram quem seriam, em razão do que a própria i. representante do Ministério Público pugnou, em sede preliminar de alegações finais, que fosse instaurada investigação em face de LUCAS BARBOSA e JOÃO EMERSON BRAGA. Ao ser feito tal requerimento, não há como deixar de considerar duvidosa a imputação feita no presente processo, haja vista que foram dois os roubadores.

Junto a tais pontos, não há como deixar de apontar as lacunas existentes no próprio inquérito policial, o que, muitas vezes, acaba por refletir na fragilidade probatória, tal qual se deu nos presentes autos. Veja-se, a respeito, que o próprio policial RAONI TADEU declinou que pelas imagens obtidas no estabelecimento comercial onde teriam sido feito compras com o cartão da vítima não seria possível reconhecer as pessoas que nelas apareciam. Ainda de se ponderar as razões pelas quais a testemunha referida não foi ouvida em solo policial, haja vista tratar-se de testemunha presencial e, nesta qualidade, apta a auxiliar nas investigações. No mesmo diapasão, causa espécie a narrativa constantemente feita pelas vítimas perante este juízo no sentido de que o reconhecimento efetuado teria se realizado por meio de foto constante em um celular que lhe fora exibido e, sempre que questionados a respeito, afirmam os policiais que tal procedimento não ocorreria. Ainda que não se trate de procedimento vedado pela lei, não é a forma mais adequada

de se realizar o ato, cuja prescrição normativa é feita justamente para se evitar equívocos. Neste ponto, ou mentem as vítimas, ou mentem os agentes policiais, mas, independentemente de quem esteja mentindo, é certo que vai ocorrendo um processo de enfraquecimento da prova.

Por fim, ainda que com menor poder de persuasão, mas sendo fator que se soma aos acima expostos, tem-se nos autos depoimentos no sentido de que os réus não estariam no local dos fatos quando da ocorrência do crime, sendo declinadas as ocupações lícitas deles. Não se pode desconsiderar por completo tais álibis, mormente em vista das inconsistências já apontadas.

No mais, vale aqui uma nota a respeito, há de se ter cautela, no âmbito do processo penal que segue as normas estatuídas, de não se contaminar com a convicção que muitas vezes caracteriza a postura daqueles que fazem a investigação criminal, para os quais tudo se mostra sempre muito claro, translúcido e isento de dúvidas – mesmo em face de lacunas que aparecem já na fase investigativa e que são reforçadas durante a instrução à luz do contraditório e ampla defesa. Não atentar a tais lacunas seria um mero cancelar dos atos administrativos praticados, para o que não se faria necessário todo o trabalho decorrente de uma instrução criminal.

Em suma, a absolvição no presente caso faz-se de rigor.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER os denunciados WESLEY PEREIRA DA SILVA (RG 57262033) e UELINTON DE JESUS SILVA JUNIOR (RG 67281490) das imputações que lhe são feitas nestes autos, com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se, assim, ALVARÁ DE SOLTURA em favor do corréu WESLEY e contramandado de prisão em favor do corréu UELITON.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Por fim, acolho a preliminar aduzida pelo Ministério Público para instauração de investigação em face de LUCAS BARBOSA e JOÃO ÉMERSON BRAGA.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.

Santo André, 22 de junho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA